



השיעור מתקיים  
בכל יום ראשון בשעה 20:15  
בבית המדרש "יחזקאל דעת" רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול  
**רבי דוד יוסף שליט"א**  
מיום א' כ"ט תמוז תשפ"ד  
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

## יחזקאל דעת

גליון 261

### פרשת דברים - חזון

**לעילוי נשמת אמא של מלכות הרבנית הצדקנית מרת מרגלית יוסף בת זכיה ע"ה**  
**אשת חבר גאון עוזנו מרן עטרת תפארת ישראל זיע"א - נלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ד ת.נ.צ.ב.ה.**

#### הלכות שבוע שחל בו תשעה באב

**נושאי השיעור:** דיני יום עשירי באב | תספורת בימי בין המצרים ובשבוע שחל בו | בחורים ספרדים שלומדים במוסדות אשכנזיים | איסור לא תתגודדו במנהגים | ביקור הגר"ש משאש זצ"ל בביתו של מרן זיע"א | הנחת תבשיל על אש גלויה מערב שבת | לא לשנות מנוסח אבותיו בתפילה | קידושין ונישואין בימי בין המצרים | מסיבת 'שידוכין' - אירוסין בימי בין המצרים | שירה בפיו בתשעת הימים | שמיעת מוזיקה בערב שבת אחר

בתמוז. ככה כותב רבינו שמואל ויטאל בנו של רבינו חיים ויטאל, שעל פי הקבלה יש עניין להימנע מתספורת בכל שלושת השבועות. הבן איש חי (ש"ס פקעת דברים) מזכיר את המנהג הזה לפי המקובלים, אבל הוא לא כותב שחייבים לעשות כך. לכן אנחנו נוהגים כדעת מרן השלחן ערוך שכתב, שתספורת אסורה רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

#### ד. בחורי ישיבות ספרדים בישיבות אשכנזיות

לפני כחמישים שנה ויותר, כשהייתי נער צעיר ולמדתי בישיבת פוניבז', ניגשו אלי בחורים שלמדו בישיבה, באותם ימים לא היו הרבה ספרדים שם בישיבה, היינו מיעוט קטן, בשיעור שלי היו שבעים בחורים ואני הייתי הספרדי היחיד מתוך כשלושים בכל הישיבה. מה גם שהיו לומדים שמה באידיש ולכן גם לא הגיעו הרבה ספרדים, היום כבר לומדים שם בעברית ויש הרבה יותר ספרדים. והבחורים הספרדים ניגשו אלי, הם רוצים להסתפר ולהתגלח, כמו שכתוב בשלחן ערוך (סימן תקנ"א סעיף ג) אחד שיער הראש ואחד שער הזקן, ומקור דבריו הוא הרמב"ן בספר תורת האדם, אבל דעת מרן היא רק בשבוע שחל בו, אבל קודם לכן הספרדים יכולים להסתפר ולהתגלח, הישיבות בית הלל פתוחות במשך כל ימי בין המצרים, יושבים ולומדים כרגיל, אז האם הספרדים שלומדים בישיבה של אשכנזים צריכים להחמיר כמו האשכנזים בנושא הזה.

אאמ"ר מרן זצוק"ל ענה על כך תשובה מאד ברורה, שמותר להם להסתפר ולהתגלח בימי בין המצרים, גם כשהם לומדים בישיבה אשכנזית. ואני זוכר שהבחורים הספרדים נגשו לרבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל ואמרו לו שכך אאמ"ר פסק, ואז הוא אמר להם - נכון שיותר טוב להימנע מזה, אבל אם אתם רוצים להסתפר אין שום בעיה! גם בתוך הישיבה. הרי זה המנהג שלכם, אני לא אכופ את המנהג שלי על המנהג שלכם!



#### א. ספרדים ואשכנזים לעניין תספורת בימים אלו

במשנה במסכת תענית (נ"ג.) כתוב, שאסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב. השנה שתשעה באב חל ביום שלישי, הרי שבערב שבת חזון יהיה מותר להסתפר לכבוד שבת, ולאחר מכן אסור להסתפר עד מוצאי תשעה באב. האשכנזים נוהגים להחמיר שלא להסתפר משבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב בחצות היום.

#### ב. חומרא וקולא אצל הספרדים ואצל האשכנזים

צריך לשים לב לגבי יום עשירי באב, שיש הבדל בין ספרדים לאשכנזים לקולא ולחומרא. הספרדים נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ביום עשירי באב במשך כל היום. מרן השלחן ערוך (סימן תקנ"א) מכנה את זה כ'מנהג כשר', ולא כתב שלאחר חצות יהיה מותר. ולכן זה אסור במשך כל היום. לעומת זאת הרמ"א כותב שהדין הזה הוא רק עד חצות. כלומר שלגבי בשר ויין ביום עשירי באב האשכנזים מקילים יותר מהספרדים. אפשר לומר הרבה סברות וראיות בנושא הזה, אבל זה המנהג אצל הספרדים כל היום, ואצל האשכנזים עד חצות.

מאידך גיסא יש חומרא גדולה אצל האשכנזים, הם נוהגים שלא להסתפר, לא לכבס, לא ללבוש מכובס ולא להתרחץ עד יום עשירי באב בחצות. כלומר הם נוהגים אבילות ביום עשירי באב לא רק בבשר ויין, אלא גם בשאר דברים. אבל אנחנו הספרדים, כל הדברים מותרים ביום עשירי באב, מותר להתרחץ במים חמים וכו' במוצאי תשעה באב, חוץ מבשר ויין.

#### ג. חומרת המקובלים בתספורת בבין המצרים

כאמור איסור תספורת לספרדים הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אך צריך לדעת שיש מהמקובלים שמחמירים בזה משבעה עשר

**לעילוי נשמת הנערה יונית צביה ע"ה בת ר' משה הי"ו - נלב"ע ט"ז אב תשס"ה ת.נ.צ.ב.ה.**

## ה. לא תתגודדו

השאלה הזו היא קצת מורכבת, זה לא פשוט מנהגי ספרדים ואשכנזים, הרי הם נמצאים בישיבה של אשכנזים, והרי זה מנהג המקום, והרי כתוב בפסוק "לא תתגודדו", ודורשים חז"ל (יבמות יג): "לא תעשו אגודות אגודות". אך השאלה היא אם גם בכגון דא יש את החשש של "לא תתגודדו".

ביאור העניין הוא, הנה בגמרא שם נחלקו אב"י ורבא בביאור הדין של "לא תתגודדו". אב"י סובר ש'לא תתגודדו' היינו שיש שני בתי דין, אחד פוסק שמותר והשני פוסק שאסור, וחלק מהציבור הולכים אחרי הבית דין הזה וחלקם הולך כמו הבית דין השני. שזה מצב של 'לא תתגודדו'. לעומת זאת דעת רבא, שדווקא כשבתוך בית דין אחד יש מחלוקת, וחלק מהציבור הולכים אחרי הרב האחד וחלקם הולכים אחרי הרב השני, שכיון שהם בית דין שישבו במותב תלתא כחדא הווינא, הרי שבכגון דא המיעוט צריך ללכת אחר הרוב, וכאשר כל אחד עושה כדין אחר הרי שעוברים באיסור של 'לא תתגודדו'. אך כאשר יש שני בתי דין נפרדים, יש כמה קהילות בתוך העיר ולכל אחת מהן יש בית דין, סובר רבא שבזה אין "לא תתגודדו", כל אחד יעשה כפי הוראת הבית דין שלו.

## ו. אב"י ורבא הלכה כרבא

והנה הכלל הוא 'אב"י ורבא הלכה כרבא לבר מיע"ל קג"ס', כלומר שלפי רבא שהוא מיקל יותר הרי שהאיסור של "לא תתגודדו" זה רק בבית דין אחד, אבל שני בתי דין נפרדים כל אחד הולך אחרי הבית דין שלו. ואכן הרי"ף והרא"ש פוסקים להלכה כרבא, שבשני בתי דין בעיר מותר. אך הרמב"ם (פיקדון מהלכות עבודה זרה הלכה יד) אינו פוסק כרבא, וז"ל: "לא יהיו שני בתי דין בעיר אחת, זה נוהג כמנהג זה וזה כמנהג אחר, שדבר זה גורם למחלוקות גדולות שנאמר 'לא תתגודדו' לא תעשו אגודות אגודות". ע"כ. ומרן הכסף משנה שם כבר דן כיצד ייתכן שהרמב"ם פוסק כאב"י נגד רבא, הרי הגמרא בפירוש אמרה שהלכה כרבא מלבד ששה מקומות - שסימנם יע"ל קג"ס - שבהם הלכה כאב"י.

ומבאר הכסף משנה, שכאשר יש מחלוקת מצד עצמם, אב"י אומר סברא אחת ורבא אומר סברא אחרת, שאז הלכה כרבא, אבל בנושא הזה, המחלוקת היא בדעת תנאים, כיון שכל אחד הביא ראיה ברורה מדברי התנאים, ממילא אין זו מחלוקת פרטית שלהם שהרי זו כבר מחלוקת תנאים. בכגון דא כותב הכסף משנה אין אומרים את הכלל אב"י ורבא הלכה כרבא, ולכן הרמב"ם פסק בזה כאב"י.

על כל פנים יש לנו את הרי"ף והרא"ש, וכמו כן כתבו המאירי (בחינוכי על הש"ס סא, הרי"ד ועמ"ס יבמות סא), ועוד כמה ראשונים. מאידך גיסא, דעת הרמב"ם והסמ"ג (נאמן סא) שאפילו בשני בתי דין אומרים 'לא תתגודדו'.

לאור זאת יש לומר, שלהרמב"ם בחור ישיבה שלומד בישיבה של אשכנזים, עליו להתפלל ולהתנהג כמו אשכנזים, מזמניים אותו להיות שליח ציבור אז יהיה אסור לו להתפלל כנוסח אבותיו. אולם לפי הרי"ף והרא"ש יהיה מותר.

## ז. שלושת עמודי ההוראה

מרבית יוסף בהקדמה לספרו כותב, שלפניו כבר היו הרבה מספרי רבותינו הראשונים, ספרי הרשב"א, הר"ן והריטב"א, ובראשונים יש דעות מדעות שונות, ומרן לא רצה לפסוק הלכה ולהכריע בדברי הראשונים, לכן מרן היה רגיל ללכת אחר המרא דאתרא. והיו שלושה מתוך הראשונים שהתקבלו הוראותיהם בקהילות ארצות המזרח, הרי"ף שהיה לפני כאלף שנה, ראשון הראשון. אחריו בא הרמב"ם ואחריו הרא"ש שהיה כמעט שני דורות אחרי הרמב"ם. הרא"ש היה בגרמניה - אשכנז בהתחלה, ושם היו שמה רדיפות קשות נגד היהודים, והוא הצליח לברוח משם והגיע לספרד. והספרדים קבלו אותו עליהם לרב, הוא היה כמו מרא דאתרא, והיו מכבדים אותו מאוד. הוא היה בזמנו של הרשב"א ואף היה מתכתב איתו.

אשר על כן מרן קבע בהקדמה שלו לבית יוסף שעל אלו השלושה: הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, הוא סומך לפסיקת ההלכה. ואם יש ביניהם מחלוקת

אז הוא עושה לפי הרוב. אם הרי"ף והרא"ש נגד הרמב"ם אז הוא פוסק כמו הרי"ף והרא"ש.

לאור כל האמור, לכאורה אנחנו צריכים לפסוק גם בנידון שלנו, שאם ישנם שני בתי דין בעיר שכל אחד יכול לנהוג כמנהגו, וממילא כיון שהספרדים בוודאי שיש להם את רבותיהם, את גדולי התורה והפוסקים שלנו, השלחן ערוך וגדולי האחרונים הספרדים, הרי שהספרדים יכולים לעשות כמנהגם גם כאשר הם נמצאים אצל האשכנזים. אבל לפי הרמב"ם אולי לא.

## ח. לא תתגודדו במנהגים

אולם יש שרוצים לומר, שכל הנידון האמור לגבי 'לא תתגודדו' הוא במחלוקת הלכתית, אבל במנהגים, הרי כל אחד מבין שמנהג זה לא הלכה, אנחנו חייבים לשמור את המסורת של המנהגים שלנו, אבל יש הרבה מנהגים ספרדים, אשכנזים, תימנים, וכמו כן גם בספרדים עצמם יש בדברים מסויימים עשרה מנהגים, ואצל האשכנזים גם יש הבדל בין מנהגי גליציה למנהגי פולין וכיו"ב, כל מקום והמנהגים שלו. ולכאורה במנהגים זה דבר יותר קל, זה דבר מקובל יותר.

אולם גם בדעת הרמב"ם אין לומר כן, כיון שלשון הרמב"ם שכתב: "זה נוהג כמנהג זה וזה כמנהג אחר" משמע שהרמב"ם סובר שגם במנהגים שייך לא תתגודדו. ובתשובות הרמב"ם (סימן נא) זה מפורש כך, שגם במנהגים שייך "לא תתגודדו".

## ט. מחלוקת בית שמאי ובית הלל

רבותינו הפוסקים שואלים, לכאורה הלא אף לשיטת הרמב"ם, שאפילו שני בתי דין בעיר אחת יש בזה משום לא תתגודדו, אם כן כיצד נחלקו בית שמאי ובית הלל, שהרי מחלוקת בית שמאי ובית הלל זה היה שהיתה קבוצה גדולה ששמאי עמד בראשה, והיו בה תלמידי חכמים גדולים, ומנגד היתה קבוצה גדולה שהלל עמד בראשה, ויש ביניהם מחלוקת. ואמנם אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל, אבל באותו הדור שהיו כאלו שנהגו כדעת בית שמאי, האם הם לא עברו על 'לא תתגודדו'? וכי יעלה על הדעת להגיד שיש בזה איסור?! הלא כתוב בפירוש בגמרא שבזמן בית שמאי ובית הלל כל אחד נהג כמנהג רבותיו. הגמרא אמנם אומרת, שלא נמנעו אלו מלאכול אצל אלו. כלומר בית שמאי שהיו מחמירים בדברים מסויימים, כשהיו מזמנים אותם לחתונה או ברית וכיו"ב אצל בית הלל, בית שמאי היו הולכים ואוכלים שמה, כי הם היו יודעים שאנשי בית הלל הם צדיקים וחסידים, והם יודעים שבית שמאי מחמירים, ובוודאי שהם לא יתנו להם דבר שלשיטתם הוא אסור. למרות שהם בעצמם סוברים שזה מותר.

## י. ביקור הגר"ש משאש זצ"ל בבית מרן זיע"א

ספרתי פעם, שבשנת תשל"ז היו בחירות לרב ראשי לירושלים, ואמור"ר מרן זצוק"ל הביא ממרוקו את הגאון הרב שלום משאש זצ"ל ששימש כרב ראשי במרוקו, הוא היה אב"ד, תלמיד חכם, זקן ויושב בישיבה. והוא התקשר אליו ואז היה קשה מאד להשיגו בטלפון, הרי לא היה שום קשר בין ישראל למרוקו, ועד שהוא הצליח לדבר איתו בטלפון, בהתחלה הוא לא כל כך רצה, ובסופו של דבר אמור"ר הפציר בו שיבוא קודם כל לבקר בארץ, וכשהוא בא לבקר הוא הסכים להיות מועמד להיות רב בירושלים. ואכן בשבת הראשונה שהוא היה בירושלים, הוא היה אורח בביתו של אמור"ר מרן זצוק"ל, הוא עשה את כל השבת אצלו בבית, היתה שבת יפה מאד, הם שרו ביחד שירי שבת, הוא שר שירים של מרוקאים ואמור"ר מרן זצוק"ל שר שירים של חלבים, עיראקים... לימדו אחד את השני שירים. ודברו הרבה דברי תורה, היתה שבת יוצאת מן הכלל.

והנה יש נידון לגבי שהיה מערב שבת, להניח את האוכל על האש מערב שבת זו מחלוקת חנניה וחכמים, ויש בזה גם נידון מה דעת מרן השלחן ערוך, אם דעתו להתיר או לאסור. בזמנו כתבתי על זה באריכות בהלכה ברורה (חלק יד), והבאתי ראיות חד משמעיות שדעת מרן השלחן ערוך להחמיר. אבל האחרונים כותבים שהמנהג להקל להשהות את התבשיל

על גבי אש גלויה. שהנה אם התבשיל אינו מבושל כלל או אם הוא מצטמק ורע לו מותר. אך הנידון הוא בתבשיל שהוא מבושל והוא מצטמק ויפה לו, או שהוא כמאכל בן דורסאי, שזו שאלה אם יש חשש של שמא יחתה בגחלים, ולהלכה אנחנו נוהגים להקל. אולם יש כמה ראשונים שמוסיפים נקודה חשובה, שכל המחלוקת היא רק אם עושה כן לצורך סעודת הלילה, אבל אם זה לצורך הבוקר, שיש הרבה זמן, הרי שהוא לא יבוא לחתות בגחלים בשביל זה. והנה בבית אאמו"ר הוא היה נוהג להקל בזה, והיו מניחים את החמין לבוקר על ה'פתיליה'. היום כולם משתמשים ב'פלטת' או כל מיני מכשירים חשמליים, או אש מכוסה. אבל אאמו"ר נהג להקל בזה, מפני שיש ספק ספיקא שמא בכלל במבושל כל צרכו במצטמק ויפה לו מותר, ואם תמצא לומר שאסור שמא לכל הפחות לצורך הבוקר מותר. וה'פתיליה' הזאת היתה עם אש די נמוכה, והאוכל היה יוצא משובח מאוד. [ - היו יודעים איך לבשל כמו שצריך, לא כמו היום כמו שכתוב בפסוק "כי גז חיש ונעופה"... היו יושבים בנחת ומבשלים...]. ואמא ע"ה היתה מבשלת הרבה פעמים בפתיליה, ולשבת היתה מניחה את החמין עליה באש גלויה, ולא היה משהו שחוצץ, והאש לא היתה נוגעת בסיר.

### יב. קידושין ונישואין

גם לגבי נישואין בימי בין המצרים יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. הספרדים נוהגים להחמיר לא לעשות חתונות מראש חודש, ואילו האשכנזים נוהגים משבעה עשר בתמוז. וזה לשון מרן השלחן ערוך (סימן תקנ"א סעיף ב'): "אין נושאים נשים, ואין עושין סעודת אירוסין, אבל לארס בלא סעודה מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו מותר לארס שלא יקדמו אחר". ע"כ. וכתב על זה הרמ"א בהגהה: "ונוהגים להחמיר שאין נושאים משבעה עשר בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב". וראשית צריך לדעת, שכשכתוב בשלחן ערוך 'אירוסין' זה לא מה שאנחנו מכנים אירוסין, 'אירוסין' בזמננו זה היה, שקודם כל עושים קידושין, דהיינו שנותן לה כסף או שווה כסף ואומר לה 'הרי את מקודשת לי וכו'', וכבר אז היא נקראת אשת איש גמורה, והיא אסורה לכל העולם, וכדי לבטל את הקידושין צריך גט. ולאחר מכן היו ממתינים זמן מסוים אחר כך עושים חתונה שזה נישואין. בזמננו מפרידים בין הקידושין לנישואין. היום עושים את הקידושין ומיד אחרי כמה דקות עושים את הנישואין, קוראים את הכתובה ומברכים שבע ברכות. עושים את הכל בטקס אחד. והנה נישואין זו שמחה גדולה, אבל אירוסין דהיינו שנותן לה קידושין, בזמננו היו עושים סעודה גם באירוסין, אולי לא כמו הנישואין אבל עושים סעודה, ולא מברכים שבע ברכות כי זה עוד לא נישואין זה רק קידושין. ועל הסעודה הזו מדבר מרן השלחן ערוך.

### יג. נישואין בימי בין המצרים

הנה מרן הבית יוסף (סימן תקנ"א) כותב, שמצד הדין באמת אין בעיה להתחתן למי שלא קיים פריה ורביה אפילו בתשעת הימים. מצות פריה ורביה היא מצוה דאורייתא, האבלות הזאת אינה דוחה מצות פריה ורביה. ביורה דעה בהלכות אבלות יש נידון לגבי אבל תוך שבעה או תוך שלושים או תוך שנה, מתי מותר לו להתחתן, ויש בזה הבדל בין אם קיים פריה ורביה או לא. אבל לגבי תשעת הימים שזו אבלות ישנה, כותב מרן הבית יוסף שאין פה בעיה הלכתית, והסיבה שלא נוהגים להתחתן מראש חודש אב היא מחמת שאינו 'מסמנא מילתא' - זה לא סימן טוב. אדם מתחתן בשביל חיים טובים, שלום בית, ולא מצא לו זמן להתחתן מלבד בתשעת הימים?! הנישואין שלו יראו כמו תשעה באב... זה לא סימן טוב.

### יד. מנעו חתונות כדי להימנע ממסיבות

לעומת זאת האשכנזים נוהגים איסור בנישואין החל משבעה עשר בתמוז. וכמו כן עדות החלאבים בניו יורק נוהגים לא לעשות חתונות משבעה עשר בתמוז. אכן גם שם יש שמתקוממים נגד זה, הם יודעים שלחן ערוך ובו כתוב שרק בתשעת הימים אסור. כמה פעמים שהייתי שם, באו אלי אנשים ודברו איתי, שאדבר עם הרבנים על כך. אבל אני אמרתי להם תשמעו, מה אתם מבבלים את המוח?.. הרי אין עדה כמו החלאבים שמפחדים ממזל רע... הם דואגים על המזל ומפחדים מאד, כל דבר עין הרע עין הרע, וכי אתם

על גבי אש גלויה. שהנה אם התבשיל אינו מבושל כלל או אם הוא מצטמק ורע לו מותר. אך הנידון הוא בתבשיל שהוא מבושל והוא מצטמק ויפה לו, או שהוא כמאכל בן דורסאי, שזו שאלה אם יש חשש של שמא יחתה בגחלים, ולהלכה אנחנו נוהגים להקל. אולם יש כמה ראשונים שמוסיפים נקודה חשובה, שכל המחלוקת היא רק אם עושה כן לצורך סעודת הלילה, אבל אם זה לצורך הבוקר, שיש הרבה זמן, הרי שהוא לא יבוא לחתות בגחלים בשביל זה. והנה בבית אאמו"ר הוא היה נוהג להקל בזה, והיו מניחים את החמין לבוקר על ה'פתיליה'. היום כולם משתמשים ב'פלטת' או כל מיני מכשירים חשמליים, או אש מכוסה. אבל אאמו"ר נהג להקל בזה, מפני שיש ספק ספיקא שמא בכלל במבושל כל צרכו במצטמק ויפה לו מותר, ואם תמצא לומר שאסור שמא לכל הפחות לצורך הבוקר מותר. וה'פתיליה' הזאת היתה עם אש די נמוכה, והאוכל היה יוצא משובח מאוד. [ - היו יודעים איך לבשל כמו שצריך, לא כמו היום כמו שכתוב בפסוק "כי גז חיש ונעופה"... היו יושבים בנחת ומבשלים...]. ואמא ע"ה היתה מבשלת הרבה פעמים בפתיליה, ולשבת היתה מניחה את החמין עליה באש גלויה, ולא היה משהו שחוצץ, והאש לא היתה נוגעת בסיר.

אך באותו יום שישי ערב שבת שבה הגיע הרב משאש, אאמו"ר מרן זצוק"ל נכנס למטבח ואמר לה שתשנה ממנהגה ותניח 'אסבסט' שיחצוץ בין הסיר לאש [ - אז היו לוקחים אסבסט היום גילו שזה מסוכן ויכול לגרום סרטן ה"ל], אך אמא ע"ה אמרה לו מה אתה עושה?! החמין לא יהיה מוצלח ככה! אני לא רגילה לעשות דבר כזה! אבל אאמו"ר אמר לה תראי, בא אלי תלמיד חכם גדול וגאון, אני לא יודע מה הוא פוסק בנושא הזה, אולי הוא מחמיר בזה, אני לא אתן לו לאכול משהו שהוא לא סובר שהוא מותר. דרך אגב, לאחר מכן התברר שהרב משאש מיקל בנושא הזה אפילו יותר מאאמו"ר מרן זצוק"ל. אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל לא הכיר את הפסק שלו, כי הספרים שלו 'תבואות שמש' 'שמש ומגן' עוד לא יצאו לאור. ואז קפצתי אני ואמרתי לו, אבא, קודם כל זה מחלוקת, יש דעות מדעות שונות, ויש גם ספק ספיקא לקולא, אבל גם אם נאמר שהוא מחמיר והוא אינו סומך על הספק ספיקא, הרי מה יהיה הדין אם אני מחמיר על עצמי, ואני מתארח אצל מישהו ואני יודע שהוא מניח את זה על האש, הרי בוודאי מותר לי לאכול את האוכל! שהרי כל הבעיה מצד מעשה שבת וזה דרבנן, שהיה דרבנן, אז בוודאי גם למי שמחמיר יהיה מותר לאכול מהאוכל. אבל אאמו"ר ענה לי, למרות שאתה צודק, שאפשר יהיה להקל לכל הפחות לאכול את האוכל, אבל אני לא רוצה להכין לו אוכל שאולי בעצם ההכנה שלו הוא סובר שזה אסור, ואז הוא ציטט לי את הגמרא שאומרת על בית שמאי ובית הלל, שלא נמנעו מלאכול אלו אצל אלו.

### יא. לא תתגודדו במחלוקות מפורסמות

נחזור לנושא, לאור כל המבואר רואים שבית שמאי ובית הלל היו נוהגים במנהגיהם, ולא היה כאן חשש של 'לא תתגודדו'. ולכאורה מה יענה על זה הרמב"ם שאומר שאפילו בשני בתי דין יש 'לא תתגודדו'. ומבארים האחרונים, ש'לא תתגודדו' לא שייך במחלוקת מפורסמת, ומחלוקות בית שמאי ובית הלל היו מחלוקות מפורסמות, כל בתי המדרש דברו עליהם, זה היו דברים ידועים וגלויים, ובמחלוקות מפורסמות לא שייך 'לא תתגודדו'. ובזה גם הרמב"ם יודה. לאור זאת יש לומר, שבדור שלנו שנמצאים ספרדים ואשכנזים בארץ ישראל, ומסתובבים כולם יחד, וכולם רואים שאלו נוהגים כך ואלו נוהגים אחרת, הרי שלפי הצד הזה גם להרמב"ם יהיה מותר. מלבד מה שלפי הרא"ש והרי"ף זה מותר בלאו הכי.

לכן כשספרדי הולך להתפלל אצל אשכנזים, הוא צריך גם אליבא דהרמב"ם לשמור על מנהג אבותיו, ולהתפלל בנוסח של אבותיו. אין לו רשות לשנות. כמו כן שלא יגש להיות שליח ציבור, למה הוא צריך להיות שליח ציבור?! ואם אין משהו אחר שיגש שיאמר להם, תכבדו אותי ותנו לי להתפלל כמו מנהג אבותי, למה צריך להתפלל כמנהג אחר?! כל אחד יעשה כמנהגו. אנחנו לא ניתן לאשכנזים לאכול אורז וקטניות בפסח, אנחנו לא נגיש להם



באב מותר לארס. אבל כאמור, זה לא שייך בימינו שעושים את הכל ביחד.

#### יח. מסיבת שידוכין

כיום עושים 'שידוך' - הבחור נפגש עם הבחורה ומסכימים להתחתן, ולאחר מכן המשפחות יושבות ומסכמות את הכל ומחליטים להתחתן ואז עושים 'מסיבת אירוסין'. למעשה המילה הנכונה להגדיר את זה הוא 'מסיבת שידוכין'. האשכנזים קוראים לזה 'תנאים', אבל בפוסקים שלנו כתוב שידוכין. המגן אברהם כותב על כך שמותר לקיימה אך אסור סעודה ממש, אבל מותר להביא ממתקים או איזה קוגל של אשכנזים... או דג מלוח וכיו"ב. לעומת זאת הבן איש חי מחמיר בזה. אבל זה תלוי במנהגים, ולמעשה זה בסך הכל מראש חודש, זה שבוע אחד. אך מעיקר הדין ודאי שאפשר לעשות, ומותר גם לשיר בפה, אבל לרקוד אסור.

#### יט. לימוד בנעימה

חז"ל אומרים "כל הקורא בלא זמרה, ושונה בלא נעימה, עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם". ההנאה בלימוד כשאדם לומד ושר. אאמו"ר מרן זצוק"ל כשהוא היה לומד, היה אז טיפ כזה גדול בצד, והיה שעות מסתובב ומשמיע שירים. ככה הוא למד. הוא היה נהנה מזה מאד מאד. לעת זקנתו כשכבר לא היה שומע כל כך טוב, הוא היה שר לבדו בפה, וכן גם בשבתות, הוא היה לומד ולא היה מפסיק לשיר, לומד ושר. אמרו לי שגם הגאון הרב אלישיב היה שר כל הזמן כשהוא היה לומד, היו נהנים מהלימוד, זה היה בשבילם עונג גדול ללמוד תורה. גם בתשעת הימים אדם לומד, אברכים בכולל לומדים ורוצים לנגן ולשיר בפיהם זה בסדר. היה כאן אחד בכולל שבהפסקת הצהריים כשרוב האברכים לא נמצאים הוא היה ממשיך ללמוד, והוא היה שר, והיה לו קול כל כך יפה, קול חזק וגבוה, והאברכים בקשו ממנו שיפסיק לשיר כי הם לא יכולים להתרכז. צריך לשים לב גם לא להפריע לאחרים.

#### כ. שמיעת מוזיקה ביום שישי לאחר חצות

ידוע הוא שאסור לשמוע כלי נגינה. בזמנו היתה שמועה, שביום שישי אחרי הצהריים שיש כבר את הארת קדושת השבת מותר לשמוע מוזיקה. ובאיזה רדיו אחד עשו את זה, ואמרו שככה פסק אאמו"ר מרן זצוק"ל. ואני הלכתי אליו ושאלתי אותו על כך, והוא לא האמין למשמע אוזניו! אמר לי לא היה ולא נברא! שקר וכזב! מעולם לא אמרתי דבר כזה! מוזיקה אסורה גם ביום שישי אחר הצהריים. אנשים ממציאים שמועות, מוציאים שמועות סתם. הרי הוא אמר לי, פה אל פה, לא היה ולא נברא, הוא לא התיר ביום שישי אחר הצהריים, אם יש רבנים אחרים שהתירו שיתירו, אני לא אחראי על זה אבל הוא לא התיר בפירוש.

#### כא. פגישות שידוכין בימים אלו

מכל האמור יש לנו ללמוד, על בחורי ישיבות שמציעים להם שידוך בימים אלו, שיש כאלו שאומרים שזה לא סימן טוב להתחיל שידוך בתשעת הימים, וזו שטות, כי אם הוא בחור בגיל שידוכים והבחורה היא בגיל שידוכים, הרי אם מותר לקדש אפילו בתשעה באב, אז להיפגש יהיה אסור?! היה בחור אחד שאמר לי, אני מחמיר את שלושת השבועות לא להתגלה, ואני לא רוצה שהיא תראה אותי לא מגולח כראוי. רבונו של עולם איזה שטויות! היא תראה שיש לו קצת זקן, היא תראה שהוא איש והוא לא אישה... מה הבעיה בזה?! בדברים כאלו לא לדחות את זה אפילו ביום אחד, אם יש הצעה של שידוך, וההורים בדקו והכל נראה בסדר אז למה לא להפגש?! אחד אמר לי, ההתחלה צריכה להתחיל ברגל ימין... נו, הרי אם הוא לא הולך איתה לאכול בשר ולשתות יין ולחגוג אלא רק לפגוש ולהכיר אותה, מותר. אין שום בעיה לעשות את זה להתחיל שידוכים וכל שכן להמשיך שידוכים אם כבר התחיל השידוך. לגבי מסיבת אירוסין אם ממהרים מאד לעשותה שיעשו את זה בלי מוזיקה ובלי סעודה, כי זו לא סעודת מצוה. בסעודת מצוה כמו סיום מסכת, ברית מילה, פדיון הבן, מותר, גם מוזיקה

תתחתנו בשלושת השבועות?! המטרה שלכם היא לא חתונה בשלושת השבועות, המטרה שאחרי שיתירו חתונות תתחילו להתיר מסיבות, הם אוהבים לעשות מסיבות, למה לא?! כל אדם אוהב לשמוח, לרקוד, מוזיקה, לאכול מאכלים טובים. לכן הרבנים שמה רוצים לעצור את המסיבות, וזו המטרה שלהם, זו האמת וצריך להגיד להם אותה. הם מסתתרים מאחורי העניין של נישואין, אבל המטרה האמיתית היא למנוע את המסיבות. שמלבד בעיות הצניעות שיש בזה, הרי גם סתם ריקודים ומחולות על טהרת הקודש זה אסור, ולא רק לאשכנזים גם לספרדים. אמנם המקור לזה הוא המגן אברהם, אבל הגאון רבי חיים פלאגי כותב כך וכן גם הבן איש חי וכל גדולי האחרונים הספרדים, שריקודים ומחולות אסור. ולכן הרבנים שמה מתנגדים לזה.

#### טו. יש להקל להתחתן למי שרוצה עד ראש חודש

ובאמת גם היום פה בארץ ישראל בכל בחורי הישיבות לא תמצאו אחד שיעשה חתונה אחרי שבעה עשר בתמוז, זה לא מסמנא מילתא, תלמידי הישיבות נוהגים בזה כמנהג האשכנזים. אבל אנשים שהם לא כל כך דתיים או אפילו דתיים ורוצים להתחתן עד ראש חודש, שאם הם ספרדים נותנים להם להתחתן, גם ברבנות ככה מקובל. כשאאמו"ר מרן זצוק"ל נתמנה להיות רב בתל אביב, בשנת תשכ"ח, הוא ראה שהם נוהגים לא להתחתן בכלל בשלושת השבועות, כל האולמות סגורים, רק בר מצוות. והוא העיר על כך, הרי לספרדים זה מותר! ואם אחד מבני הזוג הוא ספרדי הוא היה מתיר להם, קל וחומר במקום שיש כל מיני מכשולות אם אתה דוחה את זה. הרי יש בעיות בלי סוף בדברים האלו. והוא הנהיג את זה עד שלאחר זמן נוצר מצב שאין אולמות, לא היו אז הרבה אולמות.

#### טז. אין מערבין שמחה בשמחה

לעיל הבאנו שמרן השלחן ערוך כותב שאירוסין - קידושין מותר לעשות אפילו ביום תשעה באב משום שמא יקדמונו אחר. והנה תשעה באב הוא יום אבל, אבל מצד שני, חול המועד להבדיל, זה ימי שמחה, ולשאת אשה בחול המועד, נישואין, זה אסור מן הדין, חז"ל דורשים (מועד קטן טז:) את זה מפסוק "ושמחת בחגך" ולא באשתך. ויש סוגיה שלימה שם על כך, ונאמרו בזה כמה טעמים, כגון 'אין מערבין שמחה בשמחה', ולומדים את זה משלמה המלך שכשכבנה את בית המקדש ולא רצה שזה יהיה בסוכות, והוא הקדים את זה כדי שלא לערב שמחה בשמחה, הוא לא רצה לעשות שמחה משותפת. ואז שבעת ימי המשתה של בית המקדש היו בתוך יום הכיפורים, ואכלו ושתו ביום הכיפורים, היתה הוראת שעה לשמוח ולאכול ולשתות ביום הכיפורים.

חז"ל מספרים, שבאותו הזמן היה להם נקיפות מצפון על כך שאכלו ביום הכיפורים, אמנם זה היה מחמת פסק הלכה של שלמה המלך, גדול הדור, אבל הם פחדו שאולי עשו לא בסדר. אולם שלמה המלך ענה להם על כך, שכל אחד ילך לביתו, וכל מי שאכל ושתה ביום הכיפורים, בשנה הזאת יהיה לו בן זכר! וכך אכן קרה!

#### יז. שמא יקדמונו אחר ברחמים

אם כן למרות שהגמרא אומרת שמן הדין אסור לישא אשה, אך מותר לארס אישה בחולו של מועד שמא יקדמונו אחר ברחמים. והגמרא מסבירה, שאף על פי שכבר ארבעים יום קודם היווצרות העובר בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, אבל זה יכול להשתנות, שיקדמונו אחר ברחמים, דהיינו אם נניח שהבחורה הזאת היא יוצאת מן הכלל, מצוינת, יראת שמים, אבל הבחור הוא ריק ופוחז, שהרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ואז יבוא אחד בחור מצויין ויתפלל שהוא רוצה אשה טובה אז הקב"ה מחליף, הוא מבטל, כי כל הבטחה של הקב"ה זה על תנאי, אם ינהג טוב ויפה יקבל, אם לא - לא. אין חכמות. לכן מכיון שבקידושין יש את החשש של שמא יקדמונו אחר ברחמים לכן מותר לקדש בחול המועד. ובחול המועד לישא אשה זה דין זה אינו רק מנהג בעלמא, ממילא אומר השלחן ערוך, אפילו בתשעה

### כב. הליכה לכותל המערבי בתשעה באב

בתשעה באב כואבים מאד מאד את חרבן בית המקדש. והמקום שנראה לכולנו הכי מתאים ללכת ולקונן על חרבן בית המקדש זה הכותל המערבי, שריד בית מקדשינו. אמנם אין מצוות עליה לרגל בתשעה באב, זה רק בשלוש רגלים, וגם זה לא מצוה מהתורה בזמננו, אבל זכר לזה אנחנו משתדלים לעלות לרגל בשלוש רגלים, אך בתשעה באב אין מצות עליה לרגל, אבל יש רצון של כל יהודי ללכת לשם ולקונן על חרבן בית המקדש. אולם הבעיה היא כזאת, שיש כל כך הרבה שבאים, רבבות רבבות, ומכיון שהדרכים המובילות לכותל הם צרות מאד, לכן אין ברירה והמשטרה סוגרת את כל העיר העתיקה, ואנשים צריכים לחנות רחוק מאד אחרי שער יפו וללכת ברגל, וזה לוקח אולי חצי שעה בתשעה באב, בקיץ, זה יום חם מאד, וככל שהשנים עוברות זה נהיה יותר חם, ובכל שנה ביום לאחר תשעה באב, בעיתונים החרדים כתוב כמה אנשים התעלפו בכותל.. לפעמים זה אולי מאה או מאתיים איש, לארגוני ה'הצלה' שם יש המון עבודה.

והנה, בן אדם שהלך לכותל, הוא רצה מאד מאד להתאבל על חורבן ירושלים, ושם הוא התעלף והיה חייב לשתות, זה יכול להיות אפילו פיקוח נפש, אבל הוא יתן את הדין על זה שהביא את עצמו לידי כך!

### כג. לצום ולא ללכת לבית הכנסת

אני תמיד לגבי יום כיפור, שפיקוח נפש דוחה יום הכיפורים, אני מורה לנשים מעוברות ומניקות שלא יבואו לבית הכנסת, שיישאו בבית וישכבו במיטה וינוחו כל היום, כי אין מה להשוות את הענין של התענית, שהרי גם הן חייבות להתענות, אין מה להשוות, להליכה לבית הכנסת וכו'. צריך לשקול את הדברים ולא לעבוד לפי רגש. אשה אחת אמרה לי, הרב, אין אתה יכול להגיד לי דבר כזה? וכי יום כיפור אשכב במיטה ולא אבוא ל"כל נדרי"? לא אבוא לנעילה לבית הכנסת? אבל אם היא תבוא היא תצטרך לאכול וזה כרת! אי אפשר להשוות זה לזה. הרי היא מביאה את עצמה בכך למצב שלא תוכל לצום.

כמה פעמים אנשים מסויימים, שהם חולי לב או כל מיני מחלות כיו"ב, שהשאלה היתה גבולית האם מותר להם לצום או לא, בהתייעצות עם רופאים כשיש מצב שאדם חלש אבל בכל זאת הרופא קובע שהוא יכול לצום, אני שואל את הרופא, האם עדיף שיישאר במיטה בבית או שיבוא לבית הכנסת. ויש מקרים שהרופא אומר שיישאר בבית במיטה עדיף. צריך להבין מה עומד מול מה, ובוודאי שהתענית חשובה יותר. לכן אפילו תשעה באב שזה לא כרת אבל זה צום חמור מאד, כשאדם הולך לכותל ואחר כך הוא לא הרגיש טוב, וזה יכול לקרות גם לאדם צעיר, זה לא קשור, גם אנשים צעירים בהליכה ברגל חצי שעה, וכשמגיעים לכותל וצפוף, ועד שמצליחים למצוא מקום בפנים במנהרות, בצל, זה עמוס מאד מאד, ואחרי הצהרים יש שמה שמש חזקה, ואנשים מביאים את עצמם בידיים לידי

כך שהם לא יוכלו לגמור את הצום. ומי שעשה דבר כזה לכאורה הוא לא יכול להגיד אנוס הייתי, שהרי הבאת את עצמך לידי כך.

### כד. טיול לאבל באבלות

הנה עושים תפילה בבית האבל, ואפילו שאין ספר תורה מתפללים בלי ספר תורה, בהרבה מקומות ככה נוהגים והציבור אחר כך הולכים לבית הכנסת, אם אפשר להם הם הולכים ושומעים קריאת התורה, אבל אסור לו להסתובב בימי האבלות. למשל, בליל השבעה עושים אזכרה בבית הכנסת והאבלים באים לשם לכבודו של המת זה משהו אחר, אבל סתם ללכת להסתובב בימי השבעה אסור. אם אבל יושב שבעה באיזה מקום ורוצה ללכת, אין לו אפשרות לישון שם, מלווים אותו שלא יהיה לבד. כלומר רק בצורך גדול מותר לאבל לצאת מהבית.

כשאמא ע"ה נפטרה, אני לא הספקתי להגיע ללוויה והגעתי לארץ ממש סמוך לשקיעה, ונסעתי מיד לשדה התעופה הורידו אותי מהמטוס למטה, ומשם בלי דרכון בלי כלום ישר יצאתי ונסעתי לירושלים. ובדרך שאלתי את אאמו"ר מרן זצוק"ל האם אני יכול לעבור דרך בית הקברות לכמה דקות ואחר כך אבוא, והוא אמר שאסור, שהרי אתה צריך ללכת לשבת שבעה! הרי כשחל יום השביעי בשבת עולים לקבר ביום ראשון ולא מקדימים ליום שישי, בשונה מהשלושים למשל, שאם זה חל בשבת עולים ביום שישי, בדרך כלל מקדימים ולא מאחרים, והנה כאן בשבעה מאחרים, כי האבלים אסור להם ללכת לבית הקברות ביום השישי, הם עדין אבלים לגמרי, רק ביום השביעי שיש מקצת היום ככולו אז עולים לבית הקברות.

### כה. איסור טיול בתשעה באב

מזה יש ללמוד, שגם לגבי תשעה באב כתוב בפירוש שאסור לטייל בתשעה באב, ואפילו בערב תשעה באב אחרי חצות אסור לטייל. כך כתוב בשלחן ערוך (סימן תקנ"ט סעיף כ"א). והוא הדין לבאים לכותל המערבי בתשעה באב. אמנם התוספות (תענית טז, ד"ה ויאלץ) כותבים שנוהגים ללכת לבית הקברות ביום תשעה באב, וכך כותב גם הרמ"א (סימן תקנ"ט סעיף י), אבל כותבים האחרונים בפירוש, שילך יחידי, כי אם הולכים שניים ביחד זה כבר נקרא טיול. ממילא מלבד מה שהאדם יכול להיות שלא יוכל להשלים את הצום, יש את הדבר השני של טיול יום תשעה באב, שני אנשים הולכים על מה הם ידברו ביניהם, מדברים על דא ועל הא, על המצב, על איראן, כל אחד מבין, מסביר לשני, כל אחד מומחה גדול, כולנו חכמים כולנו נבונים, וזה נקרא מסיח דעתו, כל הנידון והאיסור של טיול נובע מזה שאנחנו מסיחים דעתנו מהאבל. צריכים להתכבד ולשבת בבית.

נוסף על כל הטיעונים יש עוד בעיה שלצערנו אין שם צניעות, ממש בכל הדרך אין צניעות, לכן מכל הסיבות האלו אני לא אומר איסור ללכת לכותל, כי יש אנשים שרוצים ללכת מי שיש לו, יש כאלה נותנים להם רשות למכונית להגיע עד לכותל, אבל באופן רגיל כל מי שבא להתייעץ אני נותן עצה טובה לא ללכת לכותל בתשעה באב בגלל הסיבות שאמרת, ובעזרת ה' נזכה לגאולה השלימה בקרוב אכ"ר.



## קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**



ניתן להפנות שאלות  
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון  
למתקשרים מחו"ל: